

LA CONCEPCIÓN FORMAL

00055-2017-0-1411-JP-FC-01 - ALIMENTOS

INTEGRANTES



- 1.ESPINOZA PATRICIO ROSA ELVIRA100%
- 2.INGA ASCONA, DANIELA ELINDA..... 100%
- 3.VALER ALFARO, DANIELA ARIANA.....100%
- 4.QUICAÑA PALOMINO WILLIAM YHAMMIR....100%
- 5.MUEDAS NINAMANGO SHEYLA RUBÍ.....100%



REALICEN UN MAPA CONCEPTUAL SOBRE LA CONCEPCIÓN FORMAL: LAS INFERENCIAS Y SUS CLASES.

LAS INFERENCIAS

La inferencia es un proceso lógico mediante el cual se obtiene una conclusión a partir de una o más premisas. Permite establecer una relación entre ideas para llegar a un resultado, ya sea válido o no, dependiendo de la estructura del razonamiento.

CLASE 1 - INFERENCIA DEDUCTIVA

Es aquella en la que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, es decir, si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo será. Va de lo general a lo particular y garantiza validez lógica.



LA CONCEPCIÓN FORMAL:

La concepción formal de la argumentación es un enfoque que se centra en la estructura lógica de los razonamientos, evaluando si una conclusión se deriva correctamente de las premisas. No le interesa si las premisas son verdaderas o falsas, sino si el argumento es válido desde el punto de vista lógico. Para ello, utiliza la inferencia, especialmente la deducción, asegurando que exista coherencia en el paso de las premisas hacia la conclusión.

CLASE 2 - INFERENCIA INDUCTIVA

Es un tipo de razonamiento que parte de casos particulares para llegar a una conclusión general. No garantiza certeza absoluta, sino que ofrece una conclusión probable basada en la observación.

CLASE 3 - INFERENCIA ABDUCTIVA

Es un razonamiento que busca la mejor explicación posible frente a un hecho o situación. Parte de una observación y propone una hipótesis probable, aunque no necesariamente segura.

¿QUÉ SIGNIFICA DEDUCIR?



Deducir significa obtener una conclusión a partir de una o más premisas mediante un razonamiento lógico en el que la conclusión se sigue de manera necesaria. Es decir, no es una simple opinión o suposición, sino un resultado que se deriva obligatoriamente si las premisas están correctamente estructuradas. En la deducción se pasa generalmente de lo general a lo particular, y lo importante es que exista coherencia lógica entre lo que se afirma al inicio y lo que se concluye, independientemente de si las premisas son verdaderas o no.

Premisa mayor: Todo contrato celebrado sin consentimiento válido es nulo.

Premisa menor: El contrato firmado por Juan fue realizado bajo coacción (sin consentimiento válido).

Conclusión: El contrato firmado por Juan es nulo.

En este caso, la conclusión se deduce necesariamente de las premisas, ya que se aplica una norma general a un caso concreto, siguiendo una estructura lógica propia de la deducción.



CARACTERÍSTICAS

2. USO DEL RAZONAMIENTO DEDUCTIVO

Se basa principalmente en la deducción, especialmente en el silogismo jurídico. Es decir, se parte de una norma general, se aplica a un caso concreto y se obtiene una conclusión jurídica.

4. BÚSQUEDA DE SEGURIDAD JURÍDICA

Al aplicar reglas lógicas estrictas, esta concepción busca que las decisiones sean previsibles y uniformes, evitando interpretaciones arbitrarias por parte de los jueces.

1. PRIMACÍA DE LA LÓGICA

La concepción formal se enfoca en que el razonamiento sea lógicamente correcto. Esto significa que lo más importante es que la conclusión se derive de las premisas siguiendo reglas de lógica, sin importar si el contenido es justo o verdadero.

3. INDEPENDENCIA DEL CONTENIDO

No analiza si las premisas son moralmente correctas o socialmente justas. Solo interesa que el razonamiento esté bien estructurado, dejando de lado factores como valores, contexto o consecuencias.

5. ROL LIMITADO DEL JUEZ

El juez es visto como un aplicador de la ley, no como un creador del derecho. Su función principal es verificar que el caso encaje correctamente en la norma mediante un razonamiento lógico.

NARRATIVA DEL CASO EN CONCRETO

El presente caso corresponde a un proceso de alimentos, en el cual se discute la obligación de la madre de contribuir económicamente al sustento de sus hijos menores

SUJETOS:

- Demandante: Juan Carlos Tipián Mendoza
- Demandada: Gladys Elena Gómez Chipana
- Materia: Pensión de alimentos para menores

QUE SE SOLICITA

- Pago de pensión alimenticia mensual
 - Monto total: S/ 700.00
 - Distribución:
 - S/ 350.00 para cada hijo
- Finalidad: Cubrir necesidades básicas de los menores:
- Alimentación
 - Educación
 - Salud
 - Vestimenta

FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA

Fundamentos del demandante (Padre):

- Existió una relación convivencial y posteriormente matrimonio con la demandada.
- Producto de dicha relación nacieron sus dos hijos menores.
- La demandada abandonó el hogar el 03 de noviembre de 2016, dejando a los hijos bajo su cuidado.

Situación actual:

- El demandante asume:
 - La manutención total de los hijos
 - Su cuidado diario
- Trabaja como chofer y además paga apoyo para el cuidado de los menores.

Sobre la demandada:

- No cumple con su obligación alimentaria.
- Percibe ingresos económicos por arrendamiento de terrenos.
- Mantiene una conducta hostil hacia los hijos.

Necesidades de los menores:

- Hija mayor: estudios universitarios.
- Hijo menor: tratamiento de salud (sobrepeso).

NARRATIVA DEL CASO EN CONCRETO

El presente caso corresponde a un proceso de alimentos, en el cual se discute la obligación de la madre de contribuir económicamente al sustento de sus hijos menores

FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACION

Fundamentos de la demandada (Madre):

- Reconoce:
 - El matrimonio
 - La existencia de sus dos hijos

Niega:

- Tener ingresos económicos suficientes.
- Que los bienes hayan sido adquiridos por el demandante.

Sobre los bienes:

- Pertenecen a su familia.
- La vivienda fue adquirida antes del matrimonio.

Motivo de su retiro del hogar:

- Se retiró por **violencia familiar ejercida por el demandante**.
- Existe antecedente judicial que acredita agresiones.

Respecto a los hijos:

- Ha iniciado proceso de tenencia para recuperarlos.
- El demandante le impide verlos.



- La **obligación alimentaria es compartida** entre ambos padres, independientemente de la tenencia.
- No es necesario probar abandono para exigir alimentos, basta:
 - El vínculo familiar
 - La necesidad del menor
- El juez puede fijar pensión incluso si:
 - El obligado no declara ingresos formales
 - Se presume capacidad económica

CONCEPCIÓN FORMAL DEL CASO



PREMISA MAYOR

Artículo 474° del CC: deber de los alimentos de los padres
Artículo 481° del CC: criterio de proporcionalidad para el pago de alimentos.
Artículo 92° del Código de niños y adolescentes: definición de los alimentos.
Norma que refuerza, el artículo 6° de la Constitución: deber de protección familiar.



PREMISA MENOR

Está conformada por los hechos acreditados en el proceso, tales como la existencia del vínculo materno-filial entre la demandada y los menores, el estado de necesidad de estos últimos — derivado de su condición de menores de edad— y la capacidad económica de la demandada, inferida a partir de la titularidad de bienes inmuebles.



CONCLUSIÓN

El juez determina la existencia de la obligación de prestar alimentos y fija una pensión mensual ascendente a S/ 550.00, aplicando las normas previamente señaladas a los hechos del caso concreto.



ANALISIS DE LA CONCEPCION MATERIAL

¿QUÉ ES?

Es una teoría centrada en la calidad, verdad y relevancia de las premisas (las "buenas razones")

- Valores
- Principios
- Justicia del caso concreto

- Formal → importa la estructura lógica (silogismo)
- Material → importa la justificación del contenido (justicia)



Protección del interés superior del niño

Principio de socialización del proceso

Valoración razonable de la prueba

Prioridad de los derechos de los menores

SE IDENTIFICA

- ✓ Interés superior del niño
- ✓ Dignidad humana
- ✓ Protección de la familia
- ✓ Justicia social
- ✓ Razonabilidad

FALACIAS IDENTIFICADAS:

1 FALACIA INFORMAL DE IRRELEVANCIA

Causa falsa (non causa pro causa)

"Tiene tres inmuebles → por tanto puede pagar alimentos." La propiedad de bienes no demuestra ingresos líquidos disponibles.

CITA TEXTUAL DEL JUEZ — CONSIDERANDO OCTAVO

"de lo indicado por la propia demandada y se acredita que la demandada es propietaria de al menos tres inmuebles, conforme se aprecia de las copia literales de fojas 28 a 30, que evidentemente debe reportarle ingresos."

→ Octavo considerando — puntos controvertidos

POR QUÉ ES UNA FALACIA

El juez toma como **causa** de la capacidad económica el simple hecho de ser propietaria de tres inmuebles, infiriendo que "evidentemente debe reportarle ingresos". Pero ser propietario no equivale a tener ingresos líquidos: los bienes pueden estar hipotecados, desocupados, en litigio o sin arrendatario. La propiedad es un hecho distinto a la liquidez económica. El propio juez reconoce líneas antes que **"no se ha logrado acreditar los reales ingresos de la demandada"** — y aun así deriva la conclusión económica de un hecho que no la causa. Eso es exactamente la falacia de causa falsa: atribuir un efecto (capacidad de pago) a una causa que no lo demuestra (tener bienes registrados).

⚖️ Considerando Octavo — "no se acreditaron ingresos pero los bienes evidentemente los reportan"

2 FALACIA INFORMAL DE IRRELEVANCIA

Ad ignorantiam (apelación a la ignorancia)

"No probó que NO puede pagar → por tanto sí puede pagar." Se invierte la carga probatoria.

CITA TEXTUAL DEL JUEZ — CONSIDERANDO OCTAVO

"la demandada no ha acreditado tener limitación física o psicológica que le impida acudir a sus menores hijos con una pensión alimenticia adecuada, menos aún que tenga otra carga familiar que limite sus capacidades."

→ Octavo considerando

POR QUÉ ES UNA FALACIA

El juez razona: como la demandada **no probó que no puede** pagar, entonces sí puede. Esto es la falacia de apelación a la ignorancia: la ausencia de prueba negativa no equivale a prueba positiva. La carga de probar la *capacidad económica* correspondía al demandante (art. 196 CPC), no a la demandada probar su incapacidad. Que no haya acreditado una limitación física no demuestra que tiene ingresos suficientes. El juez usa el silencio probatorio como prueba afirmativa de capacidad económica, lo que invierte lógicamente la carga de la prueba.

⚖️ Considerando Octavo — ausencia de prueba negativa usada como prueba positiva

3

FALACIA FORMAL

Afirmación del consecuente

"Si hay necesidad (P) → hay obligación de pagar (Q). Hay necesidad (P). → Ella puede pagar (Q)." Se confunde obligación legal con capacidad económica real.

CITA TEXTUAL DEL JUEZ — CONSIDERANDO SÉPTIMO

"los menores necesitan los alimentos peticionados, para su desarrollo y entre tanto se resuelva el proceso de tenencia, tanto el demandante como la demandada deben acudir con los alimentos en favor de los menores, lo que significa que no puede eximirse de dicha obligación a la demandada."

→ Octavo considerando — segundo punto controvertido

POR QUÉ ES UNA FALACIA

El juez construye el siguiente silogismo: (P) los menores necesitan alimentos → (Q) la demandada tiene obligación legal → por tanto (Q') la demandada puede pagar. Pero la **obligación legal** y la **capacidad económica real** son dos premisas distintas. Que alguien esté obligado a pagar no prueba que tenga con qué. El juez afirma la conclusión (puede y debe pagar) a partir de la premisa de necesidad de los menores, saltando el paso de verificar la posibilidad económica real. Es la forma clásica de la afirmación del consecuente: la conclusión (capacidad de pago) se da por probada cuando en realidad solo se probó la obligación legal.

⚖️ Considerando Séptimo — necesidad del menor ≠ capacidad económica del obligado

4

FALACIA INFORMAL DE AMBIGÜEDAD

De equívoco (semántica)

"Máxima de la experiencia" usada para fijar el monto sin definir qué experiencia ni a cuánto asciende exactamente.

CITA TEXTUAL DEL JUEZ — CONSIDERANDO OCTAVO

"ello tampoco exime a la demandada de pasar una pensión alimenticia a favor de su prole, la misma que será establecida en función a la máxima de la experiencia que nos informe a cuanto asciende el gasto promedio de un menor de edad."

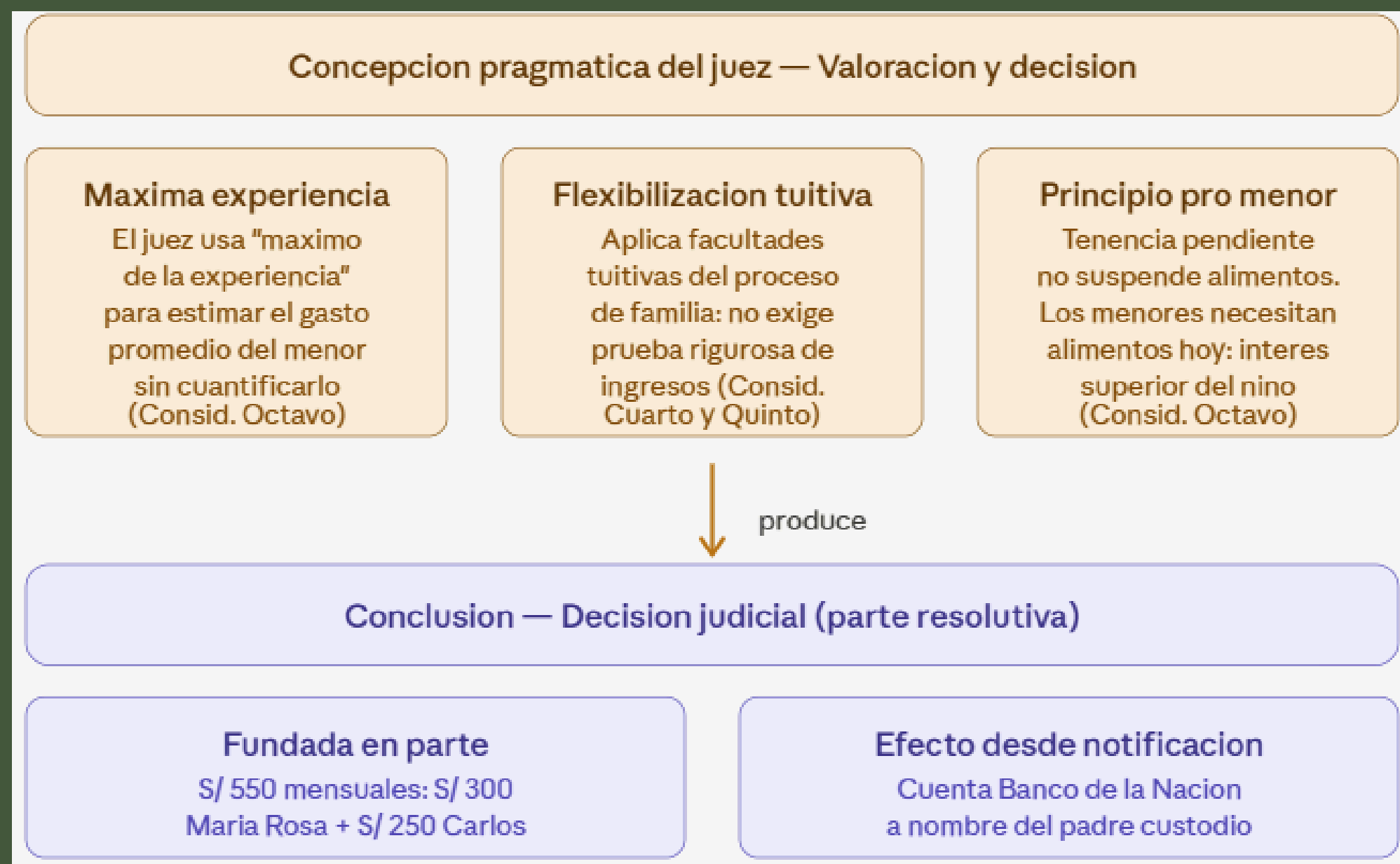
→ Octavo considerando — determinación del monto

POR QUÉ ES UNA FALACIA

"Máxima de la experiencia" es una expresión técnica que en derecho procesal significa una regla del saber empírico generalmente aceptada. Pero aquí el juez la usa con dos significados a la vez: (1) como regla probatoria que sustituye la prueba de ingresos no acreditada, y (2) como herramienta para cuantificar el monto de la pensión (S/ 550). No explica **qué máxima concreta aplica, de dónde proviene ni a qué monto específico conduce**. La expresión funciona como comodín semántico: aparenta ser fundamento técnico cuando en realidad encubre la ausencia de base probatoria para el monto fijado. Como señala tu guía sobre el equívoco: "se asume que un término tiene un solo significado cuando tiene más de uno", usando esa ambigüedad para hacer parecer válido el argumento.

⚖️ Considerando Octavo — "máxima de la experiencia" como comodín sin contenido definido

CONCEPCIÓN PRAGMÁTICA



CONCEPCIÓN PRAGMÁTICA DEL JUEZ

Valoración, interpretación y decisión del juez

Pragmática 1 — Uso de la máxima de la experiencia para fijar el monto

Ante la ausencia de prueba sobre ingresos reales de la demandada, el juez no archiva ni rechaza la pretensión. En cambio, recurre a la "máxima de la experiencia" como instrumento pragmático para estimar el gasto promedio de un menor de edad y fijar la pensión. Esta es una decisión de política judicial: prefiere proteger al menor aun cuando la base probatoria es incompleta.

"ello tampoco exime a la demandada de pasar una pensión alimenticia a favor de su prole, la misma que será establecida en función a la máxima de la experiencia que nos informe a cuanto asciende el gasto promedio de un menor de edad."

→ Considerando Octavo — segundo punto controvertido

Pragmática 2 — Flexibilización tuitiva: no exige prueba rigurosa de ingresos

El juez aplica las facultades tuitivas del proceso de familia reconocidas en el Tercer Pleno Casatorio Civil (Cas. 4664-2010-Puno). Flexibiliza los principios de congruencia, preclusión y eventualidad para proteger a la parte más débil (los menores). En este marco, la ausencia de prueba de ingresos no bloquea la condena: el art. 481 CC expresamente señala que no es necesario investigar rigurosamente los ingresos.

"el Juez de familia tiene amplias facultades tuitivas, para hacer efectivos aquellos derechos [...] los principios de congruencia, preclusión y eventualidad procesal, entre otros, deben aplicarse en forma flexible en los procesos de familia."

→ Considerandos Cuarto y Quinto — Tercer Pleno Casatorio Civil

Pragmática 3 — Principio de interés superior del niño: la tenencia no suspende alimentos

La demandada alegó que no ofrecía pensión porque había iniciado un proceso de tenencia. El juez rechaza esta defensa desde una perspectiva pragmática: los procesos son independientes. Los menores necesitan alimentos ahora, independientemente de quién obtenga la tenencia. Este razonamiento aplica directamente el principio del interés superior del niño como criterio pragmático de decisión.

"no puede eximirse de dicha obligación a la demandada, porque ella está presentando un proceso de tenencia [...] los menores necesitan los alimentos peticionados, para su desarrollo y entre tanto se resuelva el proceso de tenencia, tanto el demandante como la demandada deben acudir con los alimentos en favor de los menores."

→ Considerando Octavo — segundo punto controvertido

Pragmática 4 — Inferencia patrimonial: bienes registrados como indicador de capacidad económica

El juez razona pragmáticamente que la titularidad de tres inmuebles es un indicador suficiente de capacidad económica para fijar una pensión. No exige prueba de renta líquida porque entiende que exigir ese estándar haría ilusoria la protección del menor en casos donde el obligado deliberadamente oculta ingresos. Esta es una decisión de política procesal con fundamento en el principio pro alimentario.

"se acredita que la demandada es propietaria de al menos tres inmuebles [...] que evidentemente debe reportarle ingresos [...] si bien no se ha acreditado los ingresos económicos reales de la demandada, ello tampoco exime a la demandada de pasar una pensión alimenticia."

→ Considerando Octavo — segundo punto controvertido

REFERENCIAS

Alexy, R. (1989). Teoría de la argumentación jurídica, traducción de Manuel Atienza e Isabel Espejo, CEC.

Alexy, R. (1998). Sobre las relaciones necesarias entre el derecho y la moral. Derecho y moral, ensayos sobre un debate contemporáneo. Barcelona.

Alexy, R. (2010). Teoría de la Argumentación Jurídica: la teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica. Palestra.

Atienza, M. (2003). Argumentación jurídica y Estado Constitucional. Anales de Jurisprudencia, N° 261. UNAM.

Atienza, M. (2016). Las razones del derecho: Teorías de la argumentación jurídica. (2.^a ed.). Palestra.



GRACIAS

POR SU ATENCIÓN

